HSE 法律法规及规章直管干部应知应会选择题库

一、单项选择题

1. 《安全生产法》规定，生产经营单位的（ ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A. 安全总监

B. 主要负责人

C. 安全管理部门负责人

D. 工会主席

答案: B

解析: 《安全生产法》第五条明确规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人。

2. 依据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生一般事故的，应急管理部门可处其上一年年收入（ ）的罚款。

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50%

答案: C

解析: 根据《安全生产法》第九十五条，对主要负责人的罚款视事故等级而定，发生一般事故处上一年年收入 40%的罚款。

3. “三管三必须”原则是指（ ）。

A. 管生产、管技术、管后勤必须管安全

B. 管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全

C. 管人、管物、管环境必须管安全

D. 管风险、管隐患、管事故必须管安全

答案: B

解析: “三管三必须”是《安全生产法》第三条的核心原则，明确了行业、业务、生产经营管理与安全的关系。

4. 生产经营单位应当建立健全并落实（ ），采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

A. 安全生产责任制

B. 双重预防机制

C. 隐患排查治理制度

D. 应急预案体系

答案: C

解析: 《安全生产法》第四十一条规定了生产经营单位在隐患排查治理方面的主体责任。

5. 根据《职业病防治法》，我国职业病防治工作的方针是（ ）。

A. 预防为主、防治结合

B. 安全第一、综合治理

C. 分类管理、综合治理
D. 防治结合、强化责任
答案: A
解析: 《职业病防治法》第三条明确了职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针。

6. 职业病防治的责任主体是（ ）。
A. 卫生健康行政部门
B. 用人单位
C. 劳动者
D. 工会组织
答案: B
解析: 《职业病防治法》第六条规定用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。

7. 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照规定组织（ ）的职业健康检查。
A. 上岗前
B. 在岗期间
C. 离岗时
D. 上岗前、在岗期间和离岗时
答案: D
解析: 《职业病防治法》第三十五条规定了用人单位在劳动者不同阶段组织职业健康检查的义务。

8. 根据《消防法》，人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即（ ）。
A. 组织、引导在场人员疏散
B. 等待消防救援
C. 抢救贵重财物
D. 关闭电源防止火势扩大
答案: A
解析: 《消防法》第四十四条明确了公共场所工作人员在火灾中的首要职责是组织疏散。

9. 《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位（ ）对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。
A. 安全管理人员
B. 应急救援人员
C. 主要负责人
D. 工会主席
答案: C
解析: 《生产安全事故应急条例》第四条明确了生产经营单位主要负责人在应急工作中的首要责任。

10. 根据《突发事件应对法》，国家建立（ ）的应急管理体制。
A. 统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主

B. 政府主导、部门联动、社会参与、科学决策
C. 预防为主、防治结合、快速反应、高效处置
D. 党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责
答案: A
解析: 《突发事件应对法》第四条确立了我国应急管理的基本体制。

11. 依据《道路交通安全法》，机动车行经人行横道时，应当（ ）。
A. 减速行驶
B. 停车让行
C. 加速通过
D. 鸣喇叭示意
答案: A
解析: 《道路交通安全法》第四十七条规定机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。

12. 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并与所在地（ ）组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
A. 县级以上地方人民政府
B. 市级以上地方人民政府
C. 省级以上地方人民政府
D. 行业主管部门
答案: A
解析: 《安全生产法》第八十一条规定了预案的制定和衔接要求。

13. 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（ ），对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。
A. 统一管理
B. 分别管理
C. 委托管理
D. 联合管理
答案: A
解析: 《安全生产法》第二十八条要求对被派遣劳动者同等管理和平等培训。

14. 因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，（ ）向本单位提出赔偿要求。
A. 无权
B. 可以
C. 必须
D. 视情况
答案: B
解析: 《安全生产法》第五十六条赋予了从业人员在工伤保险外寻求民事赔偿的权利。

15. 负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中发现重大事故隐患，应当（ ），并建立信息管理台账。

A. 立即处理
B. 责令限期整改
C. 下达整改指令书
D. 依法及时处理
答案: D
解析: 《安全生产法》第六十五条规定了监管部门发现重大隐患后的处理方式。

16. 生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而（ ）。
A. 降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同
B. 调整其工作岗位
C. 对其进行处分
D. 扣除其绩效奖金
答案: A
解析: 《安全生产法》第五十二条严禁因从业人员行使合法权利而对其进行打击报复。

17. 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排（ ）进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
A. 技术员
B. 负责人
C. 专门人员
D. 安全员
答案: C
解析: 《安全生产法》第四十三条对危险作业的现场安全管理提出了明确要求。

18. 根据《职业病防治法》，劳动者可以在（ ）依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。
A. 用人单位所在地
B. 本人户籍所在地
C. 本人经常居住地
D. 以上均可
答案: D
解析: 《职业病防治法》第四十四条赋予了劳动者选择诊断机构的权利。

19. 根据《环境保护法》，排放污染物的企业事业单位，应当建立（ ），明确单位负责人和相关人员的责任。
A. 环境保护责任制度
B. 清洁生产制度
C. 应急预案制度
D. 信息公开制度
答案: A
解析: 《环境保护法》第四十二条明确了排污单位的环境保护责任制度。

20. 根据《突发事件应对法》，可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，分别用（ ）标示。

A. 红色、橙色、黄色、蓝色

B. 红色、黄色、蓝色、绿色

C. 红色、橙色、蓝色、黄色

D. 红色、黄色、绿色、蓝色

答案: A

解析: 《突发事件应对法》第四十二条规定了四级预警制度及相应的颜色标识。

21. 根据《道路交通安全法》，驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志，并随车携带机动车（ ）。

A. 行驶证

B. 购车发票

C. 完税证明

D. 保养手册

答案: A

解析: 《道路交通安全法》第十一条对机动车上路行驶需随车携带的证件作出了规定。

22. 依据《消防法》，公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请（ ）。

A. 消防设计审查

B. 消防验收

C. 消防安全检查

D. 消防备案

答案: C

解析: 《消防法》第十五条规定了公众聚集场所开业前需进行消防安全检查。

23. 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生特别重大事故的，处上一年年收入（ ）的罚款。

A. 60%

B. 80%

C. 90%

D. 100%

答案: D

解析: 《安全生产法》第九十五条，对发生特别重大事故的主要负责人处上一年年收入 100%的罚款。

24. 生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正，处（ ）的罚款。

A. 一万元以下

B. 二万元以下

C. 三万元以下

D. 五万元以下

答案: D
解析: 《安全生产法》第九十九条对此类违法行为设定了处罚标准。

25. 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入（ ）的罚款。

A. 40%-60%
B. 50%-80%
C. 60%-100%
D. 70%-100%
答案: C
解析: 《安全生产法》第一百一十条对事故后不履行职责的主要负责人设定了严厉处罚。

26. 根据《职业病防治法》，用人单位未按照规定组织劳动者进行职业健康检查的，由卫生健康行政部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处（ ）的罚款。

A. 五万元以下
B. 五万元以上十万元以下
C. 十万元以上二十万元以下
D. 二十万元以上五十万元以下
答案: B
解析: 《职业病防治法》第七十一条规定了未组织职业健康检查的法律责任。

27. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位对事故发生负有责任的，发生重大事故的，处（ ）的罚款。

A. 20 万元以上 50 万元以下
B. 50 万元以上 100 万元以下
C. 100 万元以上 200 万元以下
D. 200 万元以上 500 万元以下
答案: C
解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条设定了对事故责任单位的罚款标准。

28. 依据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，（ ）。

A. 按照原处罚数额按日连续处罚
B. 加倍处罚
C. 查封、扣押其设施、设备
D. 责令停产停业
答案: A
解析: 《环境保护法》第五十九条设立了按日计罚制度，以严厉打击持续环境违法行为。

29. 根据《消防法》，单位违反本法规定，有下列哪种行为，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款？（ ）

A. 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的

B. 消防设施、器材配置、设置不符合标准的
C. 损坏、挪用消防设施、器材的
D. 擅自拆除消防设施、器材的
答案: A
解析: 《消防法》第六十条对在门窗设置障碍物影响逃生灭火的行为设定了处罚。

30. 根据《道路交通安全法》，饮酒后驾驶机动车的，处暂扣（ ）个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
答案: C
解析: 《道路交通安全法》第九十一条对酒后驾驶的处罚作出了规定。

31. 根据《突发事件应对法》，有关单位和个人报送、报告突发事件信息，应当做到（ ），不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
A. 及时、客观、真实
B. 快速、准确、全面
C. 及时、准确、完整
D. 迅速、有效、完整
答案: A
解析: 《突发事件应对法》第三十九条规定了信息报告的要求。

32. 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程（ ）。
A. 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
B. 同时规划、同时建设、同时验收
C. 同时立项、同时投资、同时运营
D. 同时设计、同时采购、同时安装
答案: A
解析: 《安全生产法》第三十一条规定了建设项目安全设施的“三同时”原则。

33. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（ ），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
A. 安全生产管理协议
B. 合作协议
C. 责任划分协议
D. 应急预案
答案: A
解析: 《安全生产法》第四十八条明确了同一作业区域内多家单位的安全管理协议制度。

34. 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进

行（ ）检查。

A. 定期

B. 经常性

C. 专项

D. 季节性

答案: B

解析: 《安全生产法》第四十三条要求安全生产管理人员进行经常性的安全检查。

35. 依据《职业病防治法》，建设项目可能产生职业病危害的，建设单位在（ ）应当进行职业病危害预评价。

A. 项目可行性论证阶段

B. 项目设计阶段

C. 项目施工阶段

D. 项目竣工验收阶段

答案: A

解析: 《职业病防治法》第十七条规定了职业病危害预评价的阶段。

36. 根据《环境保护法》，国家在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定（ ），实行严格保护。

A. 生态保护红线

B. 自然保护区

C. 禁止开发区域

D. 限制开发区域

答案: A

解析: 《环境保护法》第二十九条提出了生态保护红线的概念。

37. 依据《消防法》，机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施（ ）至少进行一次全面检测。

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每季度

答案: B

解析: 《消防法》第十六条规定了建筑消防设施的年度检测要求。

38. 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实（ ），防范从业人员行为异常导致事故发生。

A. 岗位安全责任

B. 安全生产规章制度

C. 劳动纪律

D. 操作规程

答案: A

解析: 《安全生产法》第四十四条强调了关注从业人员身心状况和落实岗位安全责任的重要性。

二、多项选择题

1. 依据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列哪些职责？（ ）

A. 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设
B. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
C. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
D. 保证本单位安全生产投入的有效实施
E. 及时、如实报告生产安全事故

答案: A, B, C, D, E
解析: 《安全生产法》第二十一条明确规定了主要负责人的七大职责，以上选项均包含在内。

2. 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列哪些职责？（ ）

A. 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
B. 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况
C. 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
D. 组织或者参与本单位应急救援演练
E. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

答案: A, B, C, D, E
解析: 《安全生产法》第二十五条明确规定了安全生产管理机构及管理人员的七大职责，以上选项均包含在内。

3. 依据《职业病防治法》，用人单位应当采取的职业病防治管理措施包括（ ）。

A. 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员
B. 制定职业病防治计划和实施方案
C. 建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案
D. 建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度
E. 建立、健全职业病危害事故应急救援预案

答案: A, B, C, D, E
解析: 《职业病防治法》第二十条和第三十五条等条款规定了用人单位的职业病防治管理措施。

4. 劳动者依法享有的职业卫生保护权利包括（ ）。

A. 获得职业卫生教育、培训
B. 获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务
C. 了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施
D. 要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件
E. 对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告

答案: A, B, C, D, E
解析: 《职业病防治法》第三十九条和第四十条明确规定了劳动者享有的各项职业卫生保护权利。

5. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告应当包括的内容有（ ）。
A. 事故发生单位概况
B. 事故发生的时间、地点以及事故现场情况
C. 事故的简要经过和已经造成或者可能造成的伤亡人数
D. 已经采取的措施
E. 事故报告单位、报告人及联系方式
答案: A, B, C,D,E
解析: 《生产安全事故报告和调查处理条例》第十二条规定了事故报告应包括的内容，D 选项“事故原因”通常在调查后确定，不在初始报告中。

6. 根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位应当制定的生产安全事故应急救援预案应当包括（ ）等内容。
A. 应急救援的组织机构及其职责
B. 应急救援的程序和措施
C. 应急救援物资、设备的储备和调用
D. 应急救援的资金保障
E. 人员疏散路线和安置方案
答案: A, B, C, D, E
解析: 《生产安全事故应急条例》第六条对应急救援预案应包括的主要内容作出了规定。

7. 根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的（ ）对环境的污染和危害。
A. 废气、废水、废渣
B. 医疗废物
C. 粉尘、恶臭气体
D. 放射性物质
E. 噪声、振动、光辐射、电磁辐射
答案: A, B, C, D, E
解析: 《环境保护法》第四十二条及其他相关条款规定了生产经营者需防治的各种污染物和危害。

8. 根据《消防法》，单位应当履行的消防安全职责包括（ ）。
A. 落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程
B. 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效
C. 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查
D. 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准
E. 组织防火检查，及时消除火灾隐患
答案: A, B, C, D, E
解析: 《消防法》第十六条明确规定了单位应履行的各项消防安全职责。

9. 根据《突发事件应对法》，突发事件应对工作实行（ ）的原则。
A. 预防为主
B. 预防与应急相结合
C. 属地管理为主
D. 统一领导、综合协调
E. 分级负责
答案: B, C, D, E
解析: 《突发事件应对法》第五条确立了突发事件应对工作的原则。A 选项“预防为主”是方针，原则是“预防与应急相结合”。

10. 依据《道路交通安全法》，道路交通信号包括（ ）。
A. 交通信号灯
B. 交通标志
C. 交通标线
D. 交通警察的指挥
E. 警灯
答案: A, B, C, D
解析: 《道路交通安全法》第二十五条规定了道路交通信号的种类。

11. 生产经营单位有下列哪些行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任？（ ）
A. 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的
B. 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的
C. 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的
D. 关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的
E. 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的
答案: A, B, C, E
解析: 《安全生产法》第九十九条列举了多项可处罚的违法行为。D 选项性质更严重，适用其他处罚条款。

12. 依据《职业病防治法》，建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程（ ）。
A. 同时设计
B. 同时施工
C. 同时投入生产和使用
D. 同时验收
E. 同时规划
答案: A, B, C
解析: 《职业病防治法》第十八条规定了职业病防护设施的“三同时”原则。

13. 发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，采取下

列哪些应急救援措施？（ ）

A. 迅速控制危险源，组织抢救遇险人员
B. 根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离
C. 及时通知可能受到事故影响的单位和人员
D. 采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生
E. 维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据

答案: A, B, C, D, E

解析: 《生产安全事故应急条例》第十七条规定了事故发生后单位应立即采取的应急救援措施。

14. 根据《消防法》，下列哪些行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款？（ ）

A. 违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的
B. 违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的
C. 指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的
D. 过失引起火灾的
E. 在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的

答案: A, B, C, D, E

解析: 《消防法》第六十四条对几种严重的消防安全违法行为设定了拘留处罚。

15. 依据《突发事件应对法》，发布突发事件警报的人民政府应当根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的，发布警报的人民政府应当（ ）。

A. 继续观察
B. 宣布解除预警
C. 终止预警期
D. 解除已经采取的有关措施
E. 逐步恢复正常秩序

答案: B, C, D

解析: 《突发事件应对法》第四十七条规定了预警的调整和解除。

16. 根据《职业病防治法》，职业病诊断，应当综合分析下列哪些因素？（ ）

A. 病人的职业史
B. 职业病危害接触史和工作场所职业病危害因素情况
C. 临床表现以及辅助检查结果
D. 病人的家庭病史
E. 病人的个人生活习惯

答案: A, B, C

解析: 《职业病防治法》第四十六条规定了职业病诊断的依据。

17. 国家鼓励和支持提高（ ）等方面的科学技术水平，增强突发事件监测预警和应急处理能力。

A. 安全生产

B. 职业病防治
C. 环境保护
D. 消防安全
E. 道路交通安全
答案: A, B, C, D, E
解析: 这些领域都属于 HSE 范畴，国家鼓励通过科技进步提升各方面的应急能力。《安全生产法》、《职业病防治法》、《环境保护法》等均有相关精神体现。